الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: القانون

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر مقابل ثمن نقدي.	2	6
2) نقل الملكية ، تسليم المبيع ، ضمان التعرض والاستحقاق ، ضمان العيوب الخفية.	2	
3) دفع الثمن ، تسلّم المبيع ، تحمّل نفقات العقد والتسليم ما لم يوجد اتفاق مخالف.	2	

الجزء الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) التزام البائع بضمان خلوّ المبيع من العيوب التي تُنقص من قيمته أو منفعته، والتي لم يكن المشتري يعلم بها عند البيع.	2	6
2) أن يكون العيب خفيًا (لا يمكن اكتشافه بالفحص العادي) ، قديمًا (موجودًا قبل التسليم) ، مؤثرًا (يُنقص القيمة أو المنفعة) ، وغير معلوم للمشتري.	4	

الجزء الثالث: حالة تطبيقية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) مشكلة ضمان العيوب الخفية في عقد البيع.	2	8
2) نعم: العيب خفي (لا يظهر إلا بعد التشغيل الطويل) ، قديم (موجود قبل التسليم) ، مؤثر (يُنقص منفعة السيارة) ، ولم يكن مراد يعلم به.	3	
3) يمكنه، بعد إخطار البائع في أجل معقول، المطالبة بفسخ البيع ورد الثمن، أو بإنقاص الثمن بقدر العيب، مع التعويض إذا كان البائع يعلم بالعيب وأخفاه.	3	

tafawoq.site